

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3635/2541

นาย ชลิต ชนินทร์ อารักษ์
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341, มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 271

เมื่อโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษาตามยอมแล้ว หากคู่ความฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็จะต้องมีการบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาดังกล่าว ปราบกฏว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาและจำเลยได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดแล้วแต่ยังขายไม่ได้ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมจำเลยจะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของโจทก์ได้ ก็ต่อเมื่อการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้การที่ยังขายทอดตลาดทรัพย์จำนองไม่ได้มิใช่การขายแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยจึงยังไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของโจทก์ การที่จำเลยหักบัญชีเงินฝากของ โจทก์ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงเป็นการปฏิบัติ นอกเหนือและผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยไม่อาจทำได้ และจำเลยจะอ้างว่าเป็นการหักกลบลบหนี้ ก็มีได้เพราะโจทก์และจำเลยมีข้อสัญญาที่จะต้องปฏิบัติ ต่อกันอยู่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้หักเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ซึ่งฝากไว้กับธนาคาร
จำเลย จำนวน 370,462.82 บาท ชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอมของศาลจังหวัด
เชียงใหม่ โดยฝ่าฝืนคำพิพากษตามยอมที่กำหนดให้ยึดทรัพย์ที่ดินจำนองของโจทก์
ชำระหนี้ก่อนหากได้เงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองไม่พอชำระหนี้ทั้งต้นเงิน
และดอกเบี้ยแล้ว จึงให้ยึดทรัพย์สินอื่นของโจทก์ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าวกับ
จำเลยที่ 2 ในคดีนั้นจนครบถ้วน ขอให้บังคับจำเลยนำเงินจำนวน 370,462.82 บาท
มาเข้าบัญชีเงินฝากคืนให้แก่โจทก์ที่ธนาคารจำเลย สาขาหางดง เป็นเงิน 1,494.39
บาท และที่สาขานานาเหนือจำนวน 368,968.43 บาท พร้อมชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์
นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2540 ตามอัตราเงินฝากเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะถอน
เงินคืนมาได้

จำเลยให้การว่า ทรัพย์จำนองที่จำเลยยึดไว้เพื่อขายทอดตลาดนั้นมีมูลค่าซึ่งเจ้า
พนักงานบังคับคดีประเมินไว้เพียง 19,968,300 บาท ซึ่งไม่พอชำระหนี้ของโจทก์ที่มี
อยู่กับจำเลยและไม่มีผู้สนใจเข้าสู่วราดา การใช้สิทธิหักเงินฝากของโจทก์เป็นการใช้
สิทธิหักกลบลบหนี้ซึ่งจำเลยมีสิทธิทำได้ตามกฎหมายและข้อตกลงตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความมิได้ตัดสิทธิของจำเลยที่จะใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ดังกล่าว
กับโจทก์ เมื่อทรัพย์จำนองของโจทก์มีมูลค่าไม่พอชำระหนี้ซึ่งมีไม่น้อยกว่า
23,838,099.03 บาท โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยนำเงินจำนวน 370,462.82 บาทเข้าบัญชีเงินฝาก
ให้แก่โจทก์ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน
2540 เป็นเงินจำนวน 1,494.39 บาท และที่สาขานานาเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28
เมษายน 2540 เป็นเงินจำนวน 368,968.43 บาท พร้อมชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์นับ
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2540 ตามอัตราเงินฝากเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะมีสิทธิ
ถอนเงินคืนมาได้

จำเลยอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุดีว่า เดิมจำเลยเป็นโจทก์ฟ้องบังคับจำนองจากโจทก์ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 กับพวก(ผู้ค้ำประกัน) ในที่สุดคู่ความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลใจความว่า จำเลยที่ 1 กับพวกยอมร่วมกันชำระเงินจำนวน 17,188,274.38 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ในต้นเงิน 13,400,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หันตั้งกล่าวจำเลยที่ 1 กับพวกจะชำระทั้งหมดภายในกำหนด 6 เดือนนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความหากผิดนัดยอมให้โจทก์ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 กับพวกชำระหนี้จนครบศาลได้พิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุดแล้ว ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2588/2537 ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเกิดมีการผิดนัดและมีการยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์จำนองแล้ว 4 ครั้งแต่ไม่มีผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ดังกล่าว จำเลยในคดีนี้จึงได้นำหนี้ตามคำพิพากษายอมไปหักจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ในคดีนี้ที่ธนาคารจำเลย สาขาหางดง และสาขานานาเหนือ รวมเป็นเงินจำนวน 370,62.82 บาท

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยมีสิทธินำหนี้ตามคำพิพากษายอมไปหักจากบัญชีเงินฝากของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ขั้นตอนต่อไปหากคู่ความฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็จะต้องมีการบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งปรากฏต่อมาว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาและจำเลยก็ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดแล้วแต่ยังขายไม่ได้ เมื่อยังขายทอดตลาดทรัพย์จำนองไม่ได้ การบังคับคดีตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความจึงยังไม่เสร็จสิ้นและจะต้องดำเนินการต่อไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอม จำเลยจะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของโจทก์ได้ก็ต่อเมื่อการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ การขายทอดทรัพย์สินจำนองยังไม่ได้มิใช่กรณีขายแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยจึงยังไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของโจทก์ การที่จำเลยหักบัญชีเงินฝากของโจทก์ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงเป็นการปฏิบัตินอกเหนือและผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความจำเลยไม่อาจทำได้ และจำเลยจะอ้างว่าเป็นการหักกลบลบหนี้ก็มีได้เพราะโจทก์และจำเลยมีข้อสัญญาที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอยู่ศาลชั้นต้นพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-กนก พรธรรักษ์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่มาจากการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีหรือคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องตรวจสอบคำพิพากษาดังกล่าวอย่างละเอียดให้แน่ชัด

เสียก่อนว่า สิทธิของตนในการที่จะบังคับคดีแก่ทรัพย์สินสิ่งนั้น หรือแก่จำเลยคนนั้น เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ ซึ่งในคำพิพากษาอาจจะมีเงื่อนไขในการบังคับคดีอยู่ดังนี้ 1. กำหนดลำดับในการบังคับคดี กล่าวคือ ในคำพิพากษาได้กำหนดให้กระทำการอันดับที่ 1 ก่อน หากไม่สามารถกระทำได้หรือการดำเนินการบังคับอันดับที่ 1 นั้น เป็นการพ้นวิสัยจึงจะกระทำการอันดับที่ 2 ได้ คำพิพากษาในลักษณะนี้ เช่นพิพากษาให้ส่งมอบทรัพย์ หากส่งมอบไม่ได้ ให้ใช้เงินหรือค่าเสียหายแทน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 484/2525 และ 3669/2526) ให้จำเลยไถ่ถอนจำนองที่พิพาทและโอนที่ดินให้แก่โจทก์ หากไถ่ถอนจำนองไม่ได้ ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2523) ให้แบ่งแยกที่ดินระหว่างโจทก์และจำเลย โดยให้ตกลงกันก่อน หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประมูลกันระหว่างโจทก์กับจำเลยถ้าตกลงกันไม่ได้ให้นำทรัพย์ออกขายทอดตลาดและนำเงินมาแบ่งปันกัน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2606-2607/2520 และ 600/2527) คำพิพากษาที่กำหนดลำดับในการบังคับคดีหรือชำระหนี้ลักษณะนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีนี้ตามคำพิพากษาและเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอปฏิบัติเป็นอย่างอื่น โดยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1988/2522, 588/2531 และ 4356/2532)ในการออกหมายบังคับคดี จะต้องพิจารณาถึงลำดับในการบังคับคดีด้วย หากว่ามีการออกหมายบังคับคดีโดยผิดอันดับไป ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนหมายบังคับคดีฉบับเดิม และออกหมายบังคับคดีฉบับใหม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 578/2517) และหากในภายหลังขณะที่มีการบังคับคดีอันดับหลังอยู่นั้น ปรากฏว่า การบังคับคดีอันดับแรกยังสามารถดำเนินการได้ เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาร้องขอ ศาลย่อมเปลี่ยนวิธีการบังคับคดีเป็นการบังคับคดีอันดับแรกได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2507) 2. กำหนดลำดับความรับผิดชอบของจำเลย อาจเกิดขึ้นในกรณีที่โจทก์ฟ้องลูกหนี้ชั้นต้นและผู้ค้ำประกันให้รับผิดชอบชำระหนี้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชั้นต้นชำระหนี้ก่อน ถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้จึงให้ผู้ค้ำประกัน

ชำระหนี้ดังกล่าวแทนเช่นนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะไปบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้
ค้ำประกันก่อน หรือพร้อมกับการบังคับแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ชั้นต้นไม่ได้ คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 827/2483 คำพิพากษาของศาล ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน ถ้าจำเลยที่
1 ไม่สามารถจะจ่ายเงินได้ ก็ให้จำเลยที่ 2 ใช้แทนจนครบ ดังนี้ เมื่อโจทก์มิได้บังคับ
เอาแก่จำเลยที่ 1 และไม่ได้แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 และกองมรดกของจำเลยที่ 1
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โจทก์ก็บังคับเอาแก่จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้ เพราะการบังคับมิได้
เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 838/2494 และ 2223/2514
ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามสัญญา ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2
ที่ 3 และที่ 4 ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระแทน มีผลเท่ากับว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินให้
แก่โจทก์ก่อน ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่สามารถจะใช้ได้ ก็ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ใช้แทนจน
ครบโจทก์จึงต้องดำเนินการบังคับชำระหนี้เอากับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ก่อน คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 329/2522 คำพิพากษาดำเนินการตามยอมมีความว่าเมื่อโจทก์ไม่สามารถ
บังคับคดีจากจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 2 ยอมชำระแทนภายใน 6 เดือน ดังนี้
หมายความว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินที่โจทก์จะยึดมาขายทอดตลาดได้ จึงจะยึด
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ได้ โจทก์จะยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมกันไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้ชั้นต้นและผู้ค้ำประกันทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความกับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โดยยอมรับผิดชอบร่วมกัน หากผิดนัด ให้เจ้าหนี้บังคับ
แก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ชั้นต้นและผู้ค้ำประกันได้ หรือกรณีศาลพิพากษาให้ผู้ค้ำ
ประกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 691
เช่นนี้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะยึดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันก่อนหรือพร้อมกับการยึด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ชั้นต้นก็ได้ 3. กำหนดส่วนความรับผิดชอบของจำเลยแต่ละคนไว้ โดย
ระบุเฉพาะเจาะจงว่าให้จำเลยคนใดชำระหนี้จำนวนใดในเวลาใด หากมีจำเลยคนใด
คนหนึ่งผิดนัด ส่วนจำเลยคนอื่นยังไม่ผิดนัด เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะไปบังคับคดี
แก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ยังมิผิดนัดไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1040/2541 สัญญา

ประนีประนอมยอมความระบุข้อตกลงในการชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยข้อ 1 ระบุให้จำเลยที่ 1 เพียงคนเดียวเป็นผู้มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามการชำระหนี้แก่โจทก์ ส่วนข้อ 2 ระบุให้จำเลยทั้งสอง หรือจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีหน้าที่ในการชำระหนี้และในข้อ 3 ระบุให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ตามข้อตกลงดังกล่าวแสดงว่า จำเลยทั้งสองแยกกันรับผิดชอบในการปฏิบัติตามการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความข้อ 1 เพียงคนเดียว จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ชอบที่จะบังคับเอาทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 เท่านั้น แม้สัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 6 จะระบุว่าหากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความข้อหนึ่ง ข้อใดโจทก์มีสิทธิบังคับคดีได้ทันที ก็มีความหมายเพียงว่า ถ้าหากจำเลยคนใดผิดสัญญาข้อใดก็ให้บังคับคดีเอาแก่จำเลยคนนั้นตามสัญญาแต่ละข้อเท่านั้นเพราะในสัญญาประนีประนอมยอมความมิได้ตกลงให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ให้แก่โจทก์ การที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 จึงไม่ชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ เป็นเรื่องที่คุณความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยตกลงกำหนดลำดับในการบังคับคดีไว้ว่าให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่น เช่นนี้ การบังคับคดีจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองให้แล้วเสร็จก่อนแล้วดูว่ายังมีหนี้ส่วนที่ขาดอยู่อีกหรือไม่เพียงพอ จึงจะมายึดทรัพย์สินอื่นมาชำระหนี้ส่วนที่ขาดดังกล่าว ในการฟ้องบังคับจำนอง ลักษณะเช่นนี้ หากคุณความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่า "หากจำเลยผิดนัดชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์จำนองหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยออกขายทอดตลาด" ผู้บันทึกเห็นว่า กรณีเช่นนี้ คู่กรณีมิได้กำหนดลำดับในการบังคับคดีไว้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะยึดทรัพย์จำนองก่อนหรือไม่ก็ได้ หรือจะยึดทรัพย์จำนองพร้อมกับทรัพย์สินอื่น ๆ ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่

ยึดมานั้นจะต้องไม่เกินจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 284 บรรคแรก เอื้อนขุนแก้ว